

Marc Moszkowski
Le Verdos
83300 Châteaudouble
mmm@deepgulf.net
Tél: 04 89 53 23 44

M. le Maire
Commune de Châteaudouble
83300 Châteaudouble

Le Verdos, 28 février 2024

Monsieur le Maire,

Veillez trouver ci-après les commentaires que j'apporte à votre courrier du 26 février courant, dont une copie se trouve au bas de cette lettre.

Vous voudrez bien me pardonner la longueur de ce courrier, dont le sujet, d'une gravité considérable, réclame la plus grande attention au détail.

1. Vous écriviez:

Le 28 juin 2023 les concessions qui ne présentaient pas des signes extérieurs d'entretien régulier ont fait l'objet, sur place, d'une signalisation par une plaque d'information située sur chaque emplacement, information également affichée sur le portail des cimetières.

Mes commentaires:

Mes informations sont différentes, puisque, postérieurement à la date du 28 juin 2023, cinq (5) visites d'entretien ont eu lieu sur ma concession, dont quatre pendant l'été et une pendant la première semaine d'octobre. Lors de ces visites d'entretien aucune signalisation ni autre information n'a été remarquée sur ma concession, et si aucune l'avait été, elle m'aurait instantanément été communiquée.

Si vous estimiez qu'une intervention de ma part était nécessaire, je m'étonne que vous ne m'ayez pas fait contacter directement.

2. Vous écriviez:

La concession n°16 délivrée à Monsieur Charles MATHIEU le 20 avril 1966 ne bénéficiait d'aucune identification de la famille concessionnaire ni des défunts qui reposent dans cet emplacement.

Mes commentaires:

Votre déclaration m'apparaît logiquement contradictoire, puisque vous établissez dans la même phrase que l'identité du concessionnaire vous était connue mais que dans le même temps l'identification de la famille concessionnaire ne vous l'était pas, ce qui me semble d'autant plus illogique que votre mairie devrait très certainement tenir à jour un registre détaillé des concessions. En ce qui concerne plus précisément l'identification de la famille, veuillez vous reporter aux pages 5 et 6 ci-dessous, paragraphe 5.

Vous ne pourriez pas à mon sens avoir ignoré que le concessionnaire original, mon oncle Charles Mathieu, que vous citez, était de son vivant votre voisin mitoyen et possédait un vaste domaine que vous ne pouviez que difficilement ignorer, puisque ce dernier s'étendait en 1966 sur trois kilomètres d'est en ouest et trois kilomètres du nord au sud, en s'inscrivant dans des limites dont la longueur était proche d'une trentaine de kilomètres. Vous m'avez vous-même répété oralement que vous connaissiez bien M. Mathieu, d'autant plus que sa propriété partageait avec celle de votre famille une limite commune s'étendant sur plus d'un kilomètre.

Vous ne pourriez non plus ignorer que la veuve de M. Mathieu, Jeannine Mathieu, née Moszkowski, devint à la mort de son époux le 31 mars 1994 la propriétaire unique du Domaine du Verdos et de la concession, puisque M. Mathieu mourut à Châteaudouble, que son certificat de décès se trouve dans vos archives, et que le cadastre fut amendé en conséquence.

Vous ne pourriez que difficilement ignorer que Mme Mathieu était devenue la concessionnaire du caveau, puisque ce fut en son nom que la mairie accomplit les formalités d'inhumation dans la concession non

seulement de M. Mathieu mais encore de plusieurs autres membres de ma famille dans les années qui suivirent.

Vous ne pourriez non plus ignorer qu'à la mort de Mme Mathieu le 8 mai 2007 je devins le seul propriétaire du Domaine du Verdos et de la concession, puisque Mme Mathieu mourut à Châteaudouble, que son certificat de décès se trouve dans vos archives, et que le cadastre fut amendé en conséquence.

Le Domaine du Verdos, dont je suis propriétaire, peut difficilement vous être inconnu, puisqu'il s'étend toujours, malgré l'expropriation d'un tiers au profit du Camp Militaire de Canjuers, sur trois kilomètres d'est en ouest et deux kilomètres du nord au sud, en s'inscrivant dans des limites dont la longueur dépasse une vingtaine de kilomètres.

Vous ne pourriez que difficilement ignorer que j'étais devenu le concessionnaire du caveau, puisque ce fut en mon nom que la mairie accomplit dans les années qui suivirent la mort de Mme Mathieu les formalités permettant les inhumations ultérieures dans la concession.

Vous ne pourriez que difficilement ignorer ma présence permanente dans la commune, ou mes coordonnées postales, électroniques, et téléphoniques, puisque je vous ai adressé au cours des sept dernières années plus de trois douzaines de courriers et appels téléphoniques ayant trait aux très graves dégâts environnementaux infligés à mes parcelles par les travaux que vous aviez entrepris sur le chemin rural qui traverse ma propriété sur près de deux kilomètres¹, à la perte de valeur considérable de mon bien en conséquence de ces dégâts, aux dangers éminents présentés par l'effondrement en cours du chemin et du pont sur la rivière de Verdos, à mes multiples plaintes pour vol, intrusion, et braconnage, aux menaces de mort et d'incendie volontaire dont je fus très souvent la victime, à ma plainte pour coups et blessures volontaires, et enfin à une tentative d'homicide auquel je ne réchappai que par miracle, tous les perpétrateurs se trouvant parmi vos administrés.

Vous ne pourriez par ailleurs que difficilement ignorer ma présence dans la commune, puisqu'un différend personnel nous oppose, sujet de

¹ Voir lien Youtube <https://www.youtube.com/channel/UCi8oDivQNiIEZT0fC9XHmcQ>

plusieurs courriers restés sans réponse, concernant une violation de limite de propriété au contact entre certaines de nos parcelles.

Vous ne pouvez être sans savoir que je ne dispose pas d'un véhicule et ne quitte jamais ma propriété.

Je regrette que vous n'ayez jamais cru bon de me répondre ou de retourner aucun de mes appels, bien que le personnel de la mairie m'ait assuré à plusieurs reprises que tous mes messages vous avaient été remis. Même l'intervention du Défenseur des Droits échoua à vous inciter à me contacter.

Le seul et unique retour de la mairie, et je n'invente rien, est la plainte devant les tribunaux qu'une personne que je ne connaissais pas et qui ne s'était pas présentée mais s'avéra plus tard être l'une de vos adjointes, intenta contre moi pour ce qui pourrait être considéré comme un Crime de Lèse-Majesté Municipale, au vu que je lui aurais adressé des paroles peu flatteuses le jour où je la surpris en compagnie d'un autre individu au milieu de ma propriété et qu'à mon injonction de vider immédiatement les lieux elle me révéla sa très imparfaite connaissance du cadastre quand elle me soutint avec aplomb que mes parcelles E47 et E48 (Verdos Oriental) étaient propriété communale.

3. Vous écriviez:

Le 25 septembre 2024, les familles ont été conviées à se présenter au cimetière le jeudi 9 novembre 2024, invitation affichée pendant 1 mois sur les portails du cimetière et publiée dans la presse locale.

Certaines familles ont par ailleurs répondu à cette invitation.

Mes commentaires:

Il semblerait qu'une erreur se soit glissée dans les dates que vous citez, puisque ces dernières sont futures. Néanmoins, en supposant que vous aviez 2023 en tête, plutôt que 2024, la personne qui se déplaça après le 25 septembre pour entretenir ma concession ne remarqua pas l'invitation, puisque cette invitation ne mentionnait sans doute qu'un numéro qui lui aurait été inconnu, et en ce qui concerne la presse locale, vous devez savoir qu'il est non seulement extrêmement improbable que

j'y aie accès, mais encore que, si je la lisais, je n'aurais pu me sentir concerné puisque je m'assure régulièrement qu'un entretien adéquat est apporté à ma concession.

Si vous estimiez qu'une intervention de ma part était nécessaire, je m'étonne que vous ne m'ayez pas fait contacter directement.

4. Vous écriviez:

Le 10 novembre 2023, un nouvel affichage actuellement en cours, pour une période de 4 mois fixe la liste des concessions concernées par cette procédure de reprise dont la concession n°16.

Je note que depuis le 28 juin 2023, soit une période de 8 mois d'affichage, vous n'avez fait parvenir à la mairie aucune observation particulière et aucun membre de votre famille ne s'est présenté pour faire valoir ses droits.

Mes commentaires:

Je constate que la période n'est toujours pas échue, que je n'avais aucune raison de me sentir concerné par votre affichage, puisqu'il n'avait pas été remarqué par les personnes assurant l'entretien de la concession avant octobre 2023, que le 19 février 2024 la mairie fut contactée par une de mes petite-cousines, et que je contactai moi-même la mairie le lendemain, mardi 20 février 2023. J'ajouterai que je vois mal comment et pourquoi je devrais me présenter pour "faire valoir" des droits imprescriptibles qui me sont absolument acquis.

Si vous estimiez qu'une intervention de ma part était nécessaire, je m'étonne que vous ne m'ayez pas fait contacter directement.

5. Vous écriviez:

La végétation abondante qui se développe sur cet emplacement et qui déborde les limites, l'anonymat de cet emplacement, justifient sa sélection et son inscription sur la liste des concessions en état d'abandon.

Mes commentaires:

Votre déclaration m'apparaît de nouveau logiquement contradictoire, puisque vous semblez établir que la concession est en "*état d'abandon*" après avoir remarqué la "*végétation abondante*". En votre qualité de résident de cette région, vous ne pouvez ignorer que l'abondance de la végétation après des étés aussi secs que ceux des deux dernières années ne peut s'expliquer que par un arrosage fréquent, répété, et copieux, sans lequel cette végétation aurait séché et disparu.

En ce qui concerne "*l'anonymat*" dont vous qualifiez mon emplacement, permettez-moi de vous rappeler qu'un marbre funéraire avait été installé et maintenu à grand frais par mon oncle et ma tante depuis plus de cinquante ans, que ce marbre fut détruit par les employés de la mairie il y a environ vingt ou vingt-cinq ans, probablement de façon accidentelle, ou du moins je l'espère, et que la mairie avait alors promis de le faire remplacer rapidement et à ses frais, ce que nous attendons toujours. J'oserais dire néanmoins que l'identité des défunts gisant dans le caveau m'est parfaitement connue, ainsi qu'à toute ma parenté.

Si vous estimiez qu'une intervention de ma part était nécessaire, je m'étonne que vous ne m'ayez pas fait contacter directement.

6. Vous écriviez:

Je vous invite donc à mieux entretenir votre concession de famille afin d'éviter que dans un avenir proche celle-ci soit à nouveau concernée par une nouvelle procédure de reprise.

Mes commentaires:

Bien qu'il semblerait que mes canons esthétiques ne correspondent pas aux vôtres, soyez assuré je continuerai à veiller comme par le passé à l'entretien de ma concession, de façon responsable et conformément à mes préférences horticoles et paysagères.

Pour finir, bien que vous mentionniez par deux fois une "*procédure de reprise*", et même m'en menacez de nouveau à la fin de votre lettre, vous n'en décrivez point les détails.

Bien qu'il m'apparaisse que peu de choses possèdent un caractère symbolique aussi sacré et inviolable qu'un caveau de famille, dois-je comprendre que vous aviez en tête, à mon insu, de faire transférer vers la fosse commune tous les cercueils présents dans le caveau, pour ensuite me spolier de ma concession et vendre son magnifique emplacement au plus offrant?

Si tel avait été votre projet, soyez assuré qu'une réaction très vive vous aurait été opposée après cet inconcevable sacrilège, non seulement de ma part, mais encore de celle de la demi-centaine au moins de mes oncles, tantes, cousins, cousines, neveu, petit-cousins et petites-cousines dont les ancêtres reposent dans le caveau familial.

Au sujet de cette affaire, comme à celui de tant de nos différends, je déplore que vous soyez aussi peu enclin à la concertation préalable et que vous sembliez y préférer des actions remarquablement autoritaires et dévastatrices qui ne sauraient que mener au conflit, alors qu'une simple communication écrite ou orale permettrait si facilement de les résoudre ou de les éviter.

Puisque vous semblez privilégier la presse locale pour communiquer avec vos administrés, je vous autorise par la présente à faire publier cette lettre, si tel était votre désir, à la condition bien sûr que la publication en soit intégrale.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations les plus distinguées.

Marc Moszkowski

Le Verdos, 28 février 2024.



En pièce jointe ci-dessous, votre courrier du 26 février 2024

Marc Moszkowski
Le Verdos
83300 Châteaudouble
mmm@deepgulf.net
Tél: 04 89 53 23 44

M. le Maire
Commune de Châteaudouble
83300 Châteaudouble

Le Verdos, 22 mars 2024

Monsieur le Maire,

Une visite de routine au cimetière en date du 21 mars courant me révèle que malheureusement le panneau prétendant à tort que ma concession est "*en état d'abandon*" est toujours présent devant le caveau.

Je vous remercie par avance de bien vouloir faire enlever le dit panneau dans les plus brefs délais.

Par contre, merci de considérer que l'écriteau indiquant le numéro de la concession ne me dérange pas pour le moment.

Par avance merci.

Marc Moszkowski

Le Verdos, 22 mars 2004.

M. Moszkowski





DÉPARTEMENT DU VAR

Arrondissement de DRAGUIGNAN



MAIRIE

DE

CHÂTEAUDOUBLE

83300

Nos réf. : GR/KV/FC

Monsieur,

Votre message en date du 22 février 2024 a retenu toute mon attention et j'ai l'honneur de vous faire parvenir les informations suivantes :

- par délibération en date du 11 avril 2023, le Conseil Municipal de Châteaudouble a engagé la procédure de reprise des concessions en état d'abandon situées dans les deux cimetières communaux.
- le 28 juin 2023, les concessions qui ne présentaient pas des signes extérieurs d'entretien régulier ont fait l'objet, sur place, d'une signalisation par une plaque d'information située sur chaque emplacement, information également affichée sur le portail des cimetières.
- la concession n°16 délivrée à Monsieur Charles MATHIEU le 20 avril 1966 ne bénéficiait d'aucune identification de la famille concessionnaire ni des défunts qui reposent dans cet emplacement.
- le 25 septembre 2024, les familles ont été conviées à se présenter au cimetière le jeudi 9 novembre 2024, invitation affichée pendant 1 mois sur les portails du cimetière et publiée dans la presse locale.

Certaines familles ont par ailleurs répondu à cette invitation.

- le 10 novembre 2023, un nouvel affichage actuellement en cours, pour une période de 4 mois fixe la liste des concessions concernées par cette procédure de reprise dont la concession n°16.

Je note que depuis le 28 juin 2023, soit une période de 8 mois d'affichage, vous n'avez fait parvenir à la mairie aucune observation particulière et aucun membre de votre famille ne s'est présenté pour faire valoir ses droits.

La végétation abondante qui se développe sur cet emplacement et qui déborde les limites, l'anonymat de cet emplacement, justifient sa sélection et son inscription sur la liste des concessions en état d'abandon.

Je vous invite donc à mieux entretenir votre concession de famille afin d'éviter que dans un avenir proche celle-ci soit à nouveau concernée par une nouvelle procédure de reprise.

Je reste à votre disposition pour tous compléments d'information.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Maire

Georges ROUVIER

